

## 2022 年注册会计师全国统一考试

# 《税法》 试题及答案

一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 下列税种中，由全国人民代表大会或其常务委员会通过，以国家法律形式发布实施的是（ ）。

A. 印花税                      B. 增值税                      C. 消费税                      D. 土地增值税

答案：A

2. 纳税人发生的下列行为中，按照“金融服务”计征增值税的是（ ）。

A. 为客户提供经营租赁服务  
B. 为客户提供信托管理服务  
C. 取得受托拍卖的佣金收入  
D. 预收单用途卡持卡人充值的资金

答案：B

3. 某二手车经销企业，2021 年 12 月销售其收购的一批二手车，取得含增值税销售额 100.5 万元，该业务适用征收率征税，该笔业务应缴纳的增值税为（ ）。

A. 0.50 万元                      B. 1.95 万元                      C. 1.97 万元                      D. 2.93 万元

答案：A

A.  $100.5 \div (1 + 0.5\%) \times 0.5\% = 0.50$ （万元）

B.  $100.5 \div (1 + 3\%) \times 2\% = 1.95$ （万元）

C.  $100.5 \div (1 + 2\%) \times 2\% = 1.97$ （万元）

D.  $100.5 \div (1 + 3\%) \times 3\% = 2.93$ （万元）

4. 纳税人提供的下列服务中，可免征增值税的是（ ）。

A. 高新技术企业提供的技术转让服务  
B. 动物诊疗机构提供的动物清洁服务  
C. 保险公司提供的半年期人身保险服务  
D. 职业培训机构提供的非学历教育服务

答案：A

5. 某批发兼零售的卷烟销售公司，2022 年 6 月批发销售牌号卷烟 100 箱（每箱

50 000 支), 取得不含增值税销售额 200 万元、销项税额 26 万元; 零售牌号卷烟 20 箱 (每箱 50 000 支), 取得含增值税销售额 56.5 万元。该公司 6 月应缴纳消费税 ( )。

- A. 22.0 万元      B. 24.5 万元      C. 27.5 万元      D. 30.5 万元

答案: B

A.  $200 \times 11\% = 22$  (万元)

B.  $200 \times 11\% + 100 \times 50\,000 \times 0.005 \div 10\,000 = 24.5$  (万元)

C.  $200 \times 11\% + 56.5 \div (1 + 13\%) \times 11\% = 27.5$  (万元)

D.  $200 \times 11\% + 56.5 \div (1 + 13\%) \times 11\% + 100 \times 50\,000 \times 0.005 \div 10\,000 + 20 \times 50\,000 \times 0.005 \div 10\,000 = 30.5$  (万元)

6. 根据消费税出口退 (免) 税的相关规定, 下列说法正确的是 ( )。

- A. 外贸企业委托外贸企业出口应税消费品不能申请退还消费税  
B. 有出口经营权的生产企业自营出口自产应税消费品可办理退还消费税  
C. 生产企业委托外贸企业代理出口自产应税消费品不予办理退还消费税  
D. 除外贸企业外的其他商贸企业委托外贸企业出口应税消费品可申请退还消费税

答案: C

7. 下列关于固定资产计税基础的表述中, 符合企业所得税相关规定的是 ( )。

- A. 自行建造的固定资产, 为该资产的评估价值  
B. 改建的固定资产, 为改建该资产的新增价值  
C. 盘盈的固定资产, 为同类固定资产的重置完全价值  
D. 通过债务重组方式取得的固定资产, 为该资产的账面原值

答案: C

8. 下列固定资产中, 在计算企业所得税时可以计提折旧进行税前扣除的是 ( )。

- A. 未投入使用的房屋  
B. 与经营活动无关的固定资产  
C. 以经营租赁方式租入的固定资产  
D. 单独估价作为固定资产入账的土地

答案: A

9. 企业从事符合条件的节能节水项目的所得, 可享受的企业所得税优惠政策是 ( )。

- A. 两免三减半      B. 三免三减半  
C. 减按 5% 税率      D. 减按 10% 税率

答案: B

10. 居民个人取得的下列所得中, 适用按年计征个人所得税的是 ( )。

- A. 经营所得      B. 偶然所得  
C. 财产转让所得      D. 财产租赁所得

答案: A

11. 下列关于上市公司员工取得与股票期权相关所得计征个人所得税的表述中, 符合税法规定的是 ( )。

- A. 员工行权时的施权价与该股票当日收盘价之间的差额，暂不征税
- B. 员工行权后的股票再转让取得的所得，应按“工资、薪金所得”纳税
- C. 员工接受公司授予的股票期权时，以当日收盘价按“劳务报酬所得”纳税
- D. 员工因拥有股权而参与公司税后利润分配取得的所得，应按“利息、股息、红利所得”纳税

答案：D

12. 居民个人取得的下列所得中，以1个月内取得的收入为一次计征个人所得税的是（ ）。

- A. 稿酬所得
- B. 彩票中奖所得
- C. 房产出租所得
- D. 车辆转让所得

答案：C

13. 纳税人进口大型机械，采用成交价格估价办法的，对于进口后发生的单独列明的下列费用，应计入关税完税价格的是（ ）。

- A. 安装费用
- B. 保修费用
- C. 维修费用
- D. 装配费用

答案：B

14. 下列企业中，属于资源税纳税人的是（ ）。

- A. 进口铁矿石的钢铁企业
- B. 出口铝土矿的商贸企业
- C. 购买洗选煤的发电企业
- D. 开采矿泉水的饮料企业

答案：D

15. 下列关于环境保护税计税依据确定方法的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 应税噪声按照实际产生的分贝数确定
- B. 应税水污染物按照污染物排放量确定
- C. 应税固体废物按照污染物排放量确定
- D. 应税大气污染物按照污染物排放量确定

答案：C

16. 土地使用权属纠纷未解决的，其城镇土地使用税的纳税人是（ ）。

- A. 土地代管人
- B. 权属纠纷发起人
- C. 产权文件标明人
- D. 土地实际使用人

答案：D

17. 下列占用耕地行为中，可以减征耕地占用税的是（ ）。

- A. 农业科研所占用耕地
- B. 国道截水沟占用耕地
- C. 县人民医院占用耕地
- D. 工厂绿化区占用耕地

答案：B

18. 下列获得房屋产权的行为中，免征契税的是（ ）。

- A. 买房翻建新房
- B. 获奖取得房产
- C. 差价互换房屋
- D. 法定继承房屋

答案：D

19. 下列经营性房产中，应从租计征房产税的是（ ）。

- A. 处于免收租金期间内的出租房产
- B. 居民住宅区内业主共有的自营的经营性房产
- C. 参与投资利润分红共担风险的对外投资联营房产
- D. 收取固定收入不承担联营风险的对外投资联营房产

答案：D

20. 赵某 2019 年 7 月 15 日从某增值税一般纳税人处购入小轿车一辆，含增值税价款 33.9 万元，购车次日按 10% 的税率缴纳了车辆购置税，由于质量原因于 2022 年 7 月 16 日将该车退回。赵某可申请退还的车辆购置税为（ ）。

- A. 2.10 万元
- B. 2.37 万元
- C. 2.40 万元
- D. 2.71 万元

答案：A

- A.  $33.9 \div (1 + 13\%) \times 10\% \times (1 - 3 \times 10\%) = 2.10$  (万元)
- B.  $33.9 \times 10\% \times (1 - 3 \times 10\%) = 2.37$  (万元)
- C.  $33.9 \div (1 + 13\%) \times 10\% \times (1 - 2 \times 10\%) = 2.40$  (万元)
- D.  $33.9 \times 10\% \times (1 - 2 \times 10\%) = 2.71$  (万元)

21. 下列车辆中，免征车船税的是（ ）。

- A. 生产企业拥有的燃油节能汽车
- B. 运输企业拥有的燃油节能汽车
- C. 建安企业拥有的燃油节能汽车
- D. 国际组织驻华代表机构拥有的燃油节能汽车

答案：D

22. 新加坡企业派遣两名员工来华为某项目提供劳务，甲员工的停留时间为 3 月 1 日 ~ 3 月 5 日，乙员工的停留时间为 3 月 3 日 ~ 3 月 7 日，在判断该外国企业是否构成境内常设机构时，两名员工应计入的境内工作时间是（ ）。

- A. 5 天
- B. 6 天
- C. 7 天
- D. 10 天

答案：C

23. 记账本位币为人民币的中国企业取得的境外销售所得已按外币计算缴纳境外所得税，在以人民币计算可抵免的境外税额时，应采用的汇率是（ ）。

- A. 销售合同签订时使用的人民币汇率
- B. 境外所得实际收讫之日的人民币汇率
- C. 境外所得记入账内时使用的人民币汇率
- D. 境外企业所得税缴纳之日的人民币汇率

答案：C

24. 实行定期定额缴纳税款的纳税人在法律、行政法规规定的期限内缴纳税款的，税务机关可以视同申报，这种纳税申报方式为（ ）。

- A. 直接申报
- B. 间接申报
- C. 简并征期
- D. 简易申报

答案：D

25. 下列财产中，可以作为纳税抵押品的是（ ）。

- A. 土地所有权
- B. 抵押人自有的房屋
- C. 抵押人依法被冻结的银行存款
- D. 所有权、使用权有争议的机器设备

答案：B

26. 纳税人对税务机关作出的下列行政行为不服的，应当先向行政复议机关申请复议后，才可以向人民法院提起行政诉讼的是（ ）。

- A. 加收滞纳金
- B. 税收保全措施
- C. 强制执行措施
- D. 处以税款 50% 的罚款

答案：A

**二、多项选择题**（本题型共 16 小题，每小题 1.5 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 税收法律关系由主体、客体和内容三方面构成。下列各项中，属于税收法律关系主体和客体的有（ ）。

- A. 企业生产经营所得
- B. 个人所得税纳税人
- C. 纳税人的权利与义务
- D. 征收税款的税务机关

答案：ABD

2. 增值税一般纳税人发生的下列应税行为中，可按照扣除规定项目后的余额确定销售额计征增值税的有（ ）。

- A. 提供住宿餐饮服务
- B. 提供客运场站服务
- C. 提供鉴证咨询服务
- D. 提供境内机票代理服务

答案：BD

3. 下列关于增值税专用发票开具的表述中，符合税法规定的有（ ）。

- A. 商业企业向供货方收取的返还收入可以开具增值税专用发票
- B. 应税销售行为的购买方为消费者个人的，不得开具增值税专用发票
- C. 经纪代理公司向委托方收取的政府性基金可以开具增值税专用发票
- D. 纳税人出租不动产自行开具增值税专用发票时，应在备注栏注明不动产详细地址

答案：BD

4. 纳税人将自产的消费税应税产品用于下列情形时，应当征收消费税的有（ ）。

- A. 用于广告
- B. 用于赞助
- C. 用于偿债
- D. 用于职工福利

答案：ABCD

5. 下列有关企业所得税跨省市总分机构间预缴税款分摊的表述中，符合税法规定的有（ ）。

- A. 分支机构应分摊税额为总分机构汇总应纳税额的 40%

- B. 当年新设立的分支机构从设立第二年起开始参与分摊
- C. 当年撤销的分支机构自办理税务注销之日起不参与分摊
- D. 按照上年度各分支机构营业利润、职工薪酬和资产总额三因素分摊

答案: BC

6. 下列在海南自由贸易港设立的企业中, 其符合条件的新增境外直接投资所得免征企业所得税的有 ( )。

- A. 旅游业企业
- B. 餐饮业企业
- C. 现代服务业企业
- D. 高新技术产业企业

答案: ACD

7. 个人取得的下列所得中, 属于来源于中国境内所得的有 ( )。

- A. 在境外转让境内房产取得的所得
- B. 在某外商独资企业任职取得的工资
- C. 将境外专利在境内使用取得的所得
- D. 将设备出租给境内企业在境外使用取得的租金

答案: ABC

8. 下列关于个人所得税纳税人享受专项附加扣除计算时间的表述中, 符合税法规定的有 ( )。

- A. 住房贷款利息, 扣除期限最长为 240 个月
- B. 同一学历继续教育的扣除期限最长为 48 个月
- C. 赡养老人, 为被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的月末
- D. 提前终止租房合同的, 住房租金仍按原租赁合同约定的租赁期限扣除

答案: AB

9. 下列进口货物中, 免征关税的有 ( )。

- A. 入境客机装载的飞行燃料
- B. 在海关放行前损失的货物
- C. 无商业价值的广告品和货样
- D. 关税税额在人民币 50 元以下的一票货物

答案: ABCD

10. 纳税人开采的下列资源中, 减征 30% 资源税的有 ( )。

- A. 低丰度油田开采的原油
- B. 深水油气田开采的原油
- C. 衰竭期矿山开采的煤炭
- D. 充填开采置换出的煤炭

答案: BC

11. 下列城镇土地中, 免征城镇土地使用税的有 ( )。

- A. 公办高级中学教学楼用地
- B. 物流企业的办公设施用地
- C. 炼油厂厂区内的绿化用地
- D. 非营利性妇幼保健机构自用的土地

答案: AD

12. 房地产开发公司销售新建房发生的下列支出中，可计入土地增值税加计 20% 扣除基数的有（ ）。

A. 取得土地使用权缴纳的契税  
B. 销售过程中发生的销售费用  
C. 开发小区内的道路建设费用  
D. 支付所开发项目的规划设计费

答案：ACD

13. 下列凭证中，免征印花税的有（ ）。

A. 贴息借款合同  
B. 融资租赁合同  
C. 农业保险合同  
D. 法律咨询合同

答案：AC

14. 境内机构对外付汇的下列情形中，需要进行税务备案的有（ ）。

A. 向境外单笔支付 5 万美元的直接债务利息  
B. 向境外单笔支付 10 万美元的境内工作报酬  
C. 向境外单笔支付 15 万美元的境内担保费用  
D. 向境外单笔支付 20 万美元的境外差旅费用

答案：BC

15. 企业具有下列情形的，税务机关有权核定其应纳税额的有（ ）。

A. 擅自销毁账簿的  
B. 拒不提供纳税资料的  
C. 账目混乱，难以查账的  
D. 申报的计税依据明显偏低，但有正当理由的

答案：ABC

16. 下列税收违法行为当事人中，税务机关应依法从轻处罚的有（ ）。

A. 受他人胁迫的当事人  
B. 不满 14 周岁的当事人  
C. 主动消除违法行为危害后果的当事人  
D. 配合税务机关查处违法行为有立功表现的当事人

答案：ACD

### 三、计算问答题（本题型共 4 小题 20 分。）

1. （本小题 5 分。）居民个人王某，其独生子年满 5 周岁并正在接受学前教育，父母均已年满 65 周岁。2021 年王某的收入情况如下：

（1）每月工资 15 000 元，含按国家标准缴纳的“三险一金” 3 500 元。

（2）4 月委托某拍卖公司拍卖收藏的祖传字画一幅，最终拍卖成交价为 50 000 元，不能提供该字画原值凭证。

（3）12 月从单位领取年终奖 72 000 元，选择单独计税。

（其他相关资料：相关专项附加扣除均由王某 100% 扣除，王某已向单位报送其专项

附加扣除信息；不考虑字画拍卖过程中缴纳的税费。)

附：综合所得个人所得税税率表（部分）

| 级数 | 全年应纳税所得额                   | 税率（%） | 速算扣除数（元） |
|----|----------------------------|-------|----------|
| 1  | 不超过 36 000 元的              | 3     | 0        |
| 2  | 超过 36 000 元至 144 000 元的部分  | 10    | 2 520    |
| 3  | 超过 144 000 元至 300 000 元的部分 | 20    | 16 920   |

附：按月换算后的综合所得个人所得税税率表（部分）

| 级数 | 月应纳税所得额                  | 税率（%） | 速算扣除数（元） |
|----|--------------------------|-------|----------|
| 1  | 不超过 3 000 元的             | 3     | 0        |
| 2  | 超过 3 000 元至 12 000 元的部分  | 10    | 210      |
| 3  | 超过 12 000 元至 25 000 元的部分 | 20    | 1 410    |

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- (1) 回答王某拍卖所得的个人所得税扣缴义务人及纳税地点。
- (2) 回答王某拍卖所得的个人所得税应税项目并计算拍卖所得应缴纳的个人所得税。
- (3) 计算 2021 年王某就其综合所得应缴纳的个人所得税。
- (4) 计算 2021 年王某获得的年终奖应缴纳的个人所得税。

答案：

(1) 王某拍卖所得个人所得税税款，由其委托的拍卖公司代扣代缴。

应向拍卖公司所在地主管税务机关办理纳税申报。

(2) 王某拍卖所得应按“财产转让所得”计税。

拍卖所得应缴纳个人所得税款 =  $50\,000 \times 3\% = 1\,500$ （元）

(3) 综合所得应纳税所得额 =  $15\,000 \times 12 - 60\,000 - 3\,500 \times 12 - 12 \times 1\,000 - 24\,000 = 42\,000$ （元）

综合所得应缴纳个人所得税 =  $42\,000 \times 10\% - 2\,520 = 1\,680$ （元）

(4) 年终奖按 12 个月分摊后，每月的奖金 =  $72\,000 \div 12 = 6\,000$ （元），适用税率 10%，速算扣除数 210 元。

年终奖应缴纳个人所得税 =  $72\,000 \times 10\% - 210 = 6\,990$ （元）

2. (本小题 5 分。) 2022 年 3 月，某大型工业企业直接排放大气污染物 1 000 万立方米，其中二氧化硫 120 毫克/立方米。当地大气污染物每污染当量税额 1.2 元，二氧化硫污染当量值（千克）为 0.95。

(其他相关资料：二氧化硫为该企业排放口的前三项污染物，不考虑该企业排放的其他废气，当地规定的二氧化硫排放标准为 200 毫克/立方米，1 克 = 1 000 毫克)

**要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。**

- (1) 计算该企业当月排放二氧化硫的污染当量数。
- (2) 计算该企业当月排放二氧化硫应缴纳的环境保护税。
- (3) 回答该企业环境保护税的纳税义务发生时间和纳税地点。

**答案：**

(1) 二氧化硫排放量 =  $1\,000 \times 10\,000 \times 120 \div 1\,000 \div 1\,000 = 1\,200$  (千克)

二氧化硫污染当量数 =  $1\,200 \div 0.95 = 1\,263.16$

(2) 二氧化硫的环境保护税 =  $1\,263.16 \times 1.2 = 1\,515.79$  (元)

二氧化硫浓度值低于标准浓度值的 30%： $(200 - 120) \div 200 = 40\%$ ，可减按 75% 征收环境保护税。

该企业当月应缴纳环境保护税 =  $1\,515.79 \times 75\% = 1\,136.84$  (元)

(3) 该企业环境保护税的纳税义务发生时间为纳税人排放应税污染物的当日。

该企业环境保护税的纳税地点为应税污染物排放地的税务机关。

3. (本小题 5 分。) 某商贸企业 2022 年 5 月转让办公楼一栋，取得不含增值税收入 7 500 万元，允许扣除的相关税费 140 万元。该企业未能向税务机关提供该房产的评估价格，但提供了其在 2012 年 1 月购入该房产的购房发票和契税完税凭证，显示购房金额为 2 500 万元，已缴纳契税 100 万元。

**要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。**

- (1) 回答转让无评估价格但有购房发票的旧房应如何计算土地增值税扣除项目金额。
- (2) 计算该企业转让办公楼计缴土地增值税时允许扣除项目金额的合计数。
- (3) 计算该企业转让办公楼应缴纳的土地增值税。
- (4) 回答该企业转让办公楼办理土地增值税纳税申报的期限和地点。

**答案：**

(1) 发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5% 计算扣除。

与转让房地产有关的税费予以扣除；包含纳税人购房时缴纳的契税，凡能提供契税完税凭证的，准予扣除。

(2) 该企业转让办公楼计缴土地增值税时允许扣除项目金额的合计数 =  $100 + 140 + 2\,500 \times (1 + 5\% \times 10) = 3\,990$  (万元)

(3) 转让办公楼的增值额 =  $7\,500 - 3\,990 = 3\,510$  (万元)

增值率 =  $3\,510 \div 3\,990 \times 100\% = 87.97\%$

应纳土地增值税 =  $3\,510 \times 40\% - 3\,990 \times 5\% = 1\,404 - 199.5 = 1\,204.5$  (万元)

(4) 该企业应当在转让房地产合同签订后的 7 日内，到房地产所在地主管税务机关办理纳税申报。

4. (本小题 5 分。) 2020 年注册在新加坡的甲公司在我国境内出资成立乙公司，乙公司为增值税一般纳税人。2022 年乙公司的部分经营事项如下：

(1) 2 月 1 日，乙公司董事会通过了利润分配方案，决定以已实现留存收益向甲公司分配股利 100 万元。2 月 2 日，甲公司决定将应分回的乙公司股利用于购买我国境内非关联企业丙公司的股权，同日相关款项直接从乙公司转入丙公司股东账户。

(2) 3 月 1 日, 依合同乙公司应向甲公司支付含增值税的特许权使用费 1 000 万元, 乙公司将扣缴增值税和企业所得税之后的余额支付给甲公司。

(3) 4 月 1 日, 依合同乙公司应向甲公司支付含增值税的咨询费 200 万元, 乙公司将扣缴增值税和企业所得税之后的余额支付给甲公司, 甲公司在我国境内无机构场所且未派遣人员来中国提供相关服务。

(4) 5 月 1 日, 主管税务机关对乙公司的某跨境交易安排实施一般反避税调查, 并向该公司送达《税务检查通知书》; 乙公司认为其交易不属于避税安排, 计划向税务机关提交证明资料。

**要求: 根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。**

(1) 回答甲公司分得利润是否可以享受暂不征收预提所得税政策。如可以享受, 说明理由; 如不可享受, 说明理由并计算相应预提所得税。

(2) 计算事项 (2) 乙公司应代扣代缴的增值税和企业所得税。

(3) 计算事项 (3) 乙公司应代扣代缴的增值税。在享受中新税收协定的情况下, 回答乙公司是否应代扣代缴事项 (3) 的企业所得税。

(4) 回答事项 (4) 乙公司向税务机关提交相关证明资料的期限。

**答案:**

(1) 甲公司分得的利润可以享受暂不征收预提所得税政策。

甲公司分得利润符合享受政策的条件特征: 以分得利润从非关联方收购境内居民企业股权, 属于直接投资; 分得利润属于乙公司已经实现的留存收益; 相应收购价款直接从乙公司转入丙公司股东账户。

(2) 事项 (2) 乙公司应代扣代缴的增值税 =  $1\,000 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 56.60$  (万元)

事项 (2) 乙公司应代扣代缴的企业所得税 =  $1\,000 \div (1 + 6\%) \times 10\% = 94.34$  (万元)

(3) 事项 (3) 乙公司应该代扣代缴的增值税 =  $200 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 11.32$  (万元)

事项 (3) 乙公司无需代扣代缴的企业所得税。

(4) 乙公司应当自收到《税务检查通知书》之日起 60 日内向税务局提供相关证明资料。企业因特殊情况不能按期提供的, 可以向主管税务机关提交书面延期申请, 经批准可以延期提供, 但最长不得超过 30 日。

#### 四、综合题 (本题型共 2 小题 30 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤。)

1. (本小题 14 分。) 位于县城的某货物运输企业为增值税一般纳税人, 兼营汽车租赁业务。2022 年 2 月的经营业务如下:

(1) 提供境内运输服务取得运费收入价税合计 545 万元。

(2) 获得保险公司赔付 10 万元。

(3) 无偿为公益事业提供境内运输服务, 当月同类服务的不含增值税价格为 10 万元。

(4) 出租载货汽车一辆, 不含增值税租金 5 000 元/月, 一次性预收 10 个月租金 5 万元, 尚未开具发票。

(5) 支付桥、闸通行费, 通行费发票注明收费金额 1.05 万元。

(6) 进口燃油小汽车一辆, 关税完税价格为 60 万元。该小汽车已报关, 取得海关开

具的进口增值税专用缴款书。

(7) 支付银行贷款利息 5.3 万元, 取得增值税普通发票。

(8) 购买汽车零部件一批, 取得增值税专用发票注明金额 10 万元、税额 1.3 万元。

(9) 上月购进的一批办公用品因管理不善毁损, 该批办公用品的进项税额 0.26 万元已在上期申报抵扣。

(其他相关资料: 进口小汽车的关税税率为 15%、消费税税率为 25%。)

**要求:** 根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。

(1) 计算业务 (1) 的销项税额。

(2) 判断业务 (2) 是否需要缴纳增值税, 并说明理由。

(3) 判断业务 (3) 是否需要缴纳增值税, 并说明理由。

(4) 计算业务 (4) 的销项税额。

(5) 计算业务 (5) 允许抵扣的进项税额。

(6) 计算业务 (6) 进口环节已缴纳的关税、消费税、增值税。

(7) 判断业务 (7) 能否抵扣进项税额, 并说明理由。

(8) 计算该企业当月可抵扣的进项税额。

(9) 计算该企业当月应向主管税务机关缴纳的增值税。

(10) 计算该企业当月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

**答案:**

(1) 业务 (1) 的销项税额  $= 545 \div (1 + 9\%) \times 9\% = 45$  (万元)

(2) 业务 (2) 不需要缴纳增值税, 被保险人获得的保险赔付不征收增值税。

(3) 业务 (3) 不需要缴纳增值税, 提供服务无偿用于公益事业的不视同销售。

(4) 业务 (4) 的销项税额  $= 5 \times 13\% = 0.65$  (万元)

(5) 业务 (5) 允许抵扣的进项税额  $= 1.05 \div (1 + 5\%) \times 5\% = 0.05$  (万元)

(6) 业务 (6) 进口环节应缴纳的关税  $= 60 \times 15\% = 9$  (万元)

业务 (6) 进口环节应缴纳的消费税  $= (60 + 9) \div (1 - 25\%) \times 25\% = 23$  (万元)

业务 (6) 进口环节应缴纳的增值税  $= (60 + 9 + 23) \times 13\% = 11.96$  (万元)

或者: 应缴纳的进口环节增值税  $= (60 + 9) \div (1 - 25\%) \times 13\% = 11.96$  (万元)

(7) 业务 (7) 不能抵扣进项税额。

贷款服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。

(8) 当月可抵扣进项税额  $= 0.05 + 11.96 + 1.3 - 0.26 = 13.05$  (万元)

(9) 当月应向主管税务机关缴纳的增值税  $= 45 + 0.65 - 13.05 = 32.6$  (万元)

(10) 当月应缴纳的城市维护建设税  $= 32.6 \times 5\% = 1.63$  (万元)

当月应缴纳的教育费附加  $= 32.6 \times 3\% = 0.98$  (万元)

当月应缴纳的地方教育附加  $= 32.6 \times 2\% = 0.65$  (万元)

2. (本小题 16 分。) 位于西部某市区的国家鼓励类软件企业为增值税一般纳税人, 成立于 2016 年 1 月, 自 2019 年开始被认定为国家鼓励的软件企业并于当年实现盈利。2021 年实现营业收入 10 000 万元、其他收益 800 万元; 发生营业成本 2 900 万元、税金及附加 210 万元、管理费用 2 400 万元、销售费用 1 700 万元、财务费用 200 万元、营业外支出

1 200 万元。2021 年度该企业自行计算的会计利润为 2 190 万元。2022 年 3 月该企业进行 2021 年企业所得税汇算清缴时, 自查发现如下事项:

(1) 6 月份购入一台不含增值税价 30 万元的新能源汽车, 销售人员告知该车型满足车辆购置税免税条件。另将一台企业使用过的燃油汽车在二手市场上销售, 取得不含增值税收入 10 万元, 未进行相应会计及税务处理。相关业务均签订了正式合同但未计提缴纳印花税。企业发现问题后已经完成了印花税、增值税以及城市维护建设税、教育费附加的补税处理。

(2) 其他收益核算了增值税即征即退税额 800 万元, 虽未对其单独设立核算账套但主管会计将该笔收入作为不征税收入处理。

(3) 成本费用中含实际发放的合理工资总额 2 000 万元 (其中残疾职工的工资 50 万元)、发生职工福利费 300 万元、职工教育经费 200 万元、拨缴的工会经费 30 万元, 工会经费取得合法票据。

(4) 期间费用中含广告费和业务宣传费 1 000 万元 (其中包括非广告性赞助支出 200 万元), 业务招待费 200 万元。上年度超标未扣除可结转到本年度扣除的广告费 100 万元。

(5) 营业外支出中含通过公益性社会组织用于目标脱贫地区的扶贫捐款 1 000 万元、行政罚款及滞纳金 1 万元、替员工负担的个人所得税 3 万元。

(其他相关资料: 购销合同印花税税率为 0.3‰, 若无特殊说明, 各扣除项目均取得有效凭证。)

**要求: 根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。**

(1) 说明业务 (1) 免征车辆购置税的新能源汽车的范围; 计算车辆购置和处置过程中应补缴的印花税、增值税以及城市维护建设税、教育费附加 (不考虑地方教育附加); 根据税收征收管理法的相关规定, 说明企业少缴税款的情形下将面临的法律责任; 计算业务 (1) 应调整的企业所得税应纳税所得额。

(2) 判断业务 (2) 企业将其作为不征税收入是否正确并说明理由。

(3) 计算业务 (3) 各项应调整的应纳税所得额。

(4) 计算业务 (4) 各项应调整的应纳税所得额。

(5) 计算业务 (5) 各项应调整的应纳税所得额。

(6) 回答国家鼓励的软件企业适用的企业所得税税率优惠政策, 并与其适用的地区优惠税率进行比较, 说明哪种优惠方式使企业税负更低。

(7) 在企业选择较低税负的前提下, 计算该企业 2021 年度企业所得税应纳税所得额以及应纳税额。

**答案:**

(1) 业务 (1) 免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力 (含增程式) 汽车、燃料电池汽车。免征车辆购置税的新能源汽车, 通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。

应补缴的购置环节印花税 =  $30 \times 0.3\text{‰} = 0.009$  (万元)

应补缴的处置环节印花税 =  $10 \times 0.3\text{‰} = 0.003$  (万元)

应补缴的处置环节的增值税 =  $10 \times 13\% = 1.3$  (万元)

应补缴的城市维护建设税  $= 1.3 \times 7\% = 0.091$  (万元)

应补缴的教育费附加  $= 1.3 \times 3\% = 0.039$  (万元)

对纳税人逃避缴纳税款的,由税务机关追缴其不缴或少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款 50% 以上 5 倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

业务(1) 应调增应纳税所得额  $= 10 - 0.009 - 0.003 - 0.091 - 0.039 = 9.858$  (万元)

(2) 业务(2) 企业处理不正确。

增值税即征即退税款属于财政性资金,但企业没有对其单独核算,不符合不征税收入的条件,应按规定缴纳企业所得税。

(3) 残疾人员的工资可以 100% 加计扣除,调减应纳税所得额  $= 50$  万元

职工福利费扣除限额  $= 2\,000 \times 14\% = 280$  (万元)

超过限额,调增应纳税所得额  $= 300 - 280 = 20$  (万元)

职工教育经费扣除限额  $= 2\,000 \times 8\% = 160$  (万元)

超过限额,调增应纳税所得额  $= 200 - 160 = 40$  (万元)

工会经费扣除限额  $= 2\,000 \times 2\% = 40$  (万元),未超过限额,不需要调整。

(4) 业务招待费限额 1  $= 10\,000 \times 5\% = 50$  (万元); 限额 2  $= 200 \times 60\% = 120$  (万元)

超过限额,应调增应纳税所得额  $= 200 - 50 = 150$  (万元)

广告费业务宣传费限额  $= 10\,000 \times 15\% = 1\,500$  (万元)

当年发生广告费业务宣传费 1 000 万元,其中 200 万元非广告性赞助支出不予扣除,应纳税调增赞助支出 200 万元,同时调减上年度结转未扣除广告费 100 万元。

广告费业务宣传费应调增应纳税所得额  $= 200 - 100 = 100$  (万元)

(5) 企业通过公益性社会组织用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出,准予据实扣除。

业务(5) 应调增企业所得税应纳税所得额  $= 1 + 3 = 4$  (万元)

(6) 企业可以适用西部大开发企业所得税 15% 税率或国家鼓励的软件企业“两免三减半”政策。

2021 年度为企业获利年度的第三年,按照“两免三减半”政策的税率为 12.5%,低于地区优惠税率 15%,因此选择按照“两免三减半”政策税负更低。

(7) 应纳税所得额  $= 2\,190 + 9.858 - 50 + 20 + 40 + 150 + 100 + 4 = 2\,463.858$  (万元)

应纳税额  $= 2\,463.858 \times 12.5\% = 307.98$  (万元)